

1516787-59.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... especializada em investigação de roubo de cargas. Receberam informações de que, em determinada adega, era comercializada bebida alcoólica produto de roubo. Deslocaram-se ao local e encontraram garrafas de bebida que posteriormente foram reconhecidas pela vítima. O réu, na ocasião, não declinou de quem teria adquirido os produtos, alegando que comprou sem nota fiscal e que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516787-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516787-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201208/2022 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26339166 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2201208 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO DANTAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

MARCIO DANTAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, §1º, do Código Penal porque, no período compreendido entre os dias 3 de junho e 25 de julho de 2022, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, ° 236, Campos Elísios, e na Rua Apa, nº 38, Santa Cecília, ambos endereços localizados na cidade de São Paulo/SP, no exercício de sua atividade comercial, tinha em depósito e expôs à venda, coisas que deveria saber se tratar de produto de crime, quais sejam, "20 (vinte) caixas contendo garrafas da bebida GYN, marca Tanqueray e 03 (três) caixas contendo 36 garrafas da bebida WHISKY, marca White Horse, que adquiriu sem qualquer nota fiscal".

Foi concedida liberdade provisória ao réu, nos termos da decisão de fls. 52/55.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 90/91), sobrevivendo a citação e a resposta à acusação (fls. 124/129).

Ratificado o recebimento da denúncia por meio da decisão de fls. 139/141, que também indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita e rejeitou preliminares de nulidade da diligência policial que levou à prisão em flagrante, de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual ouvidos o representante da empresa vítima e duas testemunhas policiais, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia. A Defesa pleiteou a absolvição, seja por atipicidade da conduta, ante o desconhecimento da origem ilícita dos bens, ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Prospera a pretensão acusatória.

A materialidade do delito de receptação qualificada está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão e de entrega das bebidas subtraídas (fls. 13/14) e pelo boletim de ocorrência atinente ao delito anterior (15/22).

A autoria de tal crime de receptação também restou demonstrada, tendo em vista a indicação do réu, sob o crivo do contraditório e à luz da prova oral produzida, como sendo o autor da prática criminosa em questão.

O representante da empresa vítima, Rodrigo, declarou, em juízo, que foi contatado policiais, que solicitaram informações a respeito de “um lote de bebida” que havia sido objeto de crime de roubo, praticado durante transporte rodoviário. Apresentou aos agentes públicos, então, as notas fiscais relativas ao lote de bebidas. Depois de algum tempo, parte da carga roubada de gin foi encontrada no estabelecimento pertencente ao réu. Deslocou-se até a delegacia e constatou que se tratava de produto que pertencia ao lote roubado. Foram recuperadas garrafas de Whisky WhiteHorse e Gin Tanqueray Royale. O valor de venda das garrafas recuperadas era de cerca de R\$ 155,00 cada. Depois da apreensão, foram recuperadas, em locais diversos, em poder de terceiros, outras garrafas integrantes do mesmo lote de bebidas.

O policial civil Celso, em audiência, esclareceu que trabalha em delegacia especializada em investigação de roubo de cargas. Receberam informações de que, em determinada adega, era comercializada bebida alcoólica produto de roubo. Deslocaram-se ao local e encontraram garrafas de bebida que posteriormente foram reconhecidas pela vítima. O réu, na ocasião, não declinou de quem teria adquirido os produtos, alegando que comprou sem nota fiscal e que o vendedor se comprometera a fornecer o documento em momento posterior. Todas as ocorrências de roubo de carga são transmitidas para a delegacia especializada na qual exerce suas funções. Tratava-se, na época, de gin cuja comercialização não era comum. Na ocasião, a adega estava aberta, mas o réu não se encontrava no local. Conversaram com a filha dele, que ligou para o réu, o qual foi ao local na sequência. Havia gin e whisky produto de roubo no local. Parte das bebidas alcoólicas estava no estoque da adega, localizado na mesma rua. A vítima, após conferir o lote das caixas apreendidas, reconheceu as bebidas como sendo produto de roubo.

O policial civil Marco, em juízo, relatou que receberam informação de que uma adega situada no Bairro Santa Cecília estava vendendo gin que seria produto de roubo. Localizaram garrafas da bebida no local e o réu, na ocasião, afirmou que havia

comprado o produto sem nota fiscal. O réu não chegou a revelar quem seria o vendedor e tampouco a admitir eventual conhecimento da origem ilícita do produto. O estabelecimento estava aberto ao público na ocasião. A filha do réu estava no local e, posteriormente, ele até o estabelecimento.

O réu, por seu turno, negou a imputação. Aduziu que comercializa bebidas há 27 anos no mesmo local, alegando que não tinha conhecimento da origem ilícita da mercadoria. Comprou “um pouco mais em conta” o produtos, cerca de 30% abaixo do valor de mercado, e expôs para venda. Policiais foram ao local e levaram a mercadoria para verificação, constatando posteriormente a origem ilícita. Comprou a mercadoria “na feira do Brás, na madrugada”. Não conhecia o vendedor, que se comprometeu a enviar posteriormente a nota fiscal por e-mail e afirmou que “era mercadoria lícita, boa”. O whisky apreendido já estava há bastante tempo em sua loja, há cerca de 5 meses. Possuía nota fiscal desse produto e a apresentou na delegacia, mas policiais afirmaram que o “lote não batia”. Havia adquirido o gin cerca de 68 dias antes da apreensão. Na feira da madrugada do Brás, “vende todos os produtos (...), sem nota, que é no meio da rua”.

Em que pese a argumentação defensiva em memoriais finais escritos, há elementos suficientes para a prolação de decreto condenatório quanto ao delito de receptação qualificada, conforme exposto a seguir.

A defesa, com intuito de afastar a responsabilidade do réu no tocante ao delito de receptação qualificada a ele imputado, alegou que ele desconhecia a origem ilícita das bebidas apreendidas.

Ora, para configuração do crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, §§1º e 2º, do Código Penal, faz-se imprescindível que, “no exercício de atividade comercial ou industrial”, - equiparando-se à atividade comercial “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência” -, o agente, dentre outras condutas, adquira, venda, tenha em depósito ou exponha a venda, em proveito próprio ou alheio, “coisa que deve saber ser produto de crime”.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso, porquanto admitido em juízo pelo próprio réu (além de suficientemente comprovado pelo restante dos elementos instrutórios coligidos), que, em seu estabelecimento comercial, destinado à venda de bebidas, foram apreendidas por policiais garrafas de whisky e gin, as quais foram adquiridas de terceiro por MARCIO e que, conforme constatado pelos agentes públicos, eram produto de roubo.

Resta, então, verificar se, a despeito do quanto alegado pelo réu em juízo, ele sabia (ou devia saber) que as garrafas de bebida apreendidas correspondiam a “produto de crime”, o que desde logo se responde pela afirmativa.

No caso concreto, a versão aventada pelo réu, em juízo, no sentido de que desconhecia a origem ilícita das mercadorias, que teriam sido compradas de vendedor desconhecido, sem nota fiscal, na Feira da Madrugada do Brás, não comporta acolhida.

Isso porque, tratando-se o réu de comerciante experiente (ele próprio expôs, em juízo, que comercializa bebidas há 27 anos), não se mostra crível que, ao adquirir diversas garrafas de bebida alcoólica, por preço cerca de 30% inferior ao de mercado, sem nota fiscal e em local amplamente conhecido pela venda de produtos de origem duvidosa, não sabia que que tratava de mercadoria de origem ilícita.

Anote-se, ainda, que o réu sequer soube declinar o prenome do indivíduo que a ele teria vendido os produtos, cumprindo acrescentar que a versão exposta em juízo diverge da narrativa exposta na resposta à acusação, segundo a qual os produtos

teriam sido adquiridos “pela internet”.

Oportuno destacar que, tratando os autos de hipótese de crime de receptação dolosa, no qual apreendido bem de origem criminosa em poder do agente, a esse incumbe a prova da licitude do bem ou, então, do caráter culposo de sua conduta. Nessa linha, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AgRg. no HC nº 588.999/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 6/10/20, DJe 20/10/20).

Nessa senda, as negativas lançadas pelo réu só podem ser entendidas como tentativas de evitar a sua responsabilização no tocante ao delito aqui examinado, sendo certo que o acervo probatório acima analisado demonstra, de forma satisfatória, a presença do dolo de receptar, pois adquiriu, mantinha em depósito e expôs à venda, no exercício de atividade comercial, bens de origem espúria.

Destarte, caracterizadas as elementares do delito de receptação qualificada, de rigor a condenação do réu, não havendo se cogitar, por essa razão, em desclassificação delitativa para a modalidade simples - tipificada no caput do artigo 180 do Código Penal.

No mais, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a sua punibilidade, de modo que a condenação pela prática de crime de receptação qualificada é medida que se impõe.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais previstas no citado dispositivo legal não se mostram, pelo que se extrai dos autos, desfavoráveis ao réu, pelo que a pena-base é fixada no mínimo legal. Nas segunda e terceira etapas da dosimetria, não há circunstâncias e causas modificativas. Penas definitivas fixadas em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de sanção corporal imposta, a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante da quantidade da pena aplicada e da aludida primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e multa, no importe de 10 (dez) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, MARCIO DANTAS DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime prisional aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade não apenas por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, da forma anteriormente especificada, mas também por nova pena de multa, no importe de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, não apenas porque assim permaneceu durante a tramitação do feito, inexistindo circunstâncias supervenientes que justifiquem a imposição de prisão preventiva neste momento, mas também em virtude da quantidade

de pena privativa de liberdade fixada, substituída por restritivas de direito, e o regime prisional imposto.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Taxa judiciária pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, com fundamento no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Sentença publicada em audiência. Cumpra-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA